និង ហូឡង់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពិន ។ ការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពជប៉ុននេះ ដឹកនាំដោយមេបញ្ជាការជប៉ុនឈ្មោះលោក ជូ៉ជី ណាហ្គុយម៉ូ និងលោក លីសស្លូវ៉ គុយ យ៉ាម៉ាម៉ូតូ។ ជាលទ្ធផលនៃការខូចខានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយសារការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពអាកាសជប៉ុននេះ សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំង យន្តហោះចម្បាំងចំនួន១៨៨គ្រឿង ត្រូវបានកម្ទេច ១៥៥គ្រឿងទៀតត្រូវបានខូចខាត កងយោធាអាមេរិកចំនួន ២៣៤៥ នាក់ ត្រូវានបាត់បង់ជីវិត ចំនួន ១២៤៧ នាក់ រងរបួស និងពិការ ប្រជាជនស៊ីវិលចំនួន ៥៧ នាក់ ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិត និង ៣៥ នាក់ទៀត ទទួលរងរបួស ។ អាស្រ័យហេតុនេះទើប ក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទៅ២ មតិភាគច្រើននៃប្រជាជនដែលបានរងគ្រោះ បានចាត់ទុកថា ភាគច្រើននៃអ្នកដឹងនាំកងយោធាជប៉ុន ជាការបំពានទៅលើសញ្ញានាវាដែលធ្វើនៅទីក្រុងឡុងលើកទី២ នាឆ្នាំ១៩៣៦ ។

ឧទាហរណ៍ខាងលើ បញ្ជាក់ឱ្យឃើញថា នីតិអន្តរជាតិ ក៏មានសត្តានុពលខ្លាំងក្លាដែរនៅពេលរដ្ឋណាមួយស្ថិតក្រោមច្បាប់នេះ បានប្រព្រឹត្តនូវកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចទទួលយកបាន។

នៅក្នុងប្រវត្តិនៃការកកើតឡើងនូវប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើបទៅតាមសន្ធិសញ្ញាវ៉េស្តផលឡា ស្តីអំពីប្រជាជាតិរដ្ឋ មកទល់នឹងសតវត្សទី២០នេះ មាត្រាទី៥១នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់ថារដ្ឋទាំងឡាយ ជាបុគ្គលក្តី ជាសមូហភាពក្តី មានសិទ្ធិដើម្បីការពារខ្លួន នៅក្នុងករណីដែលមានការវាយប្រហារ ដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកលើខ្លួន ។ មាត្រាទី៥១ នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ក៏បានធានាផងដែរនូវសិទ្ធិរបស់រដ្ឋទាំងឡាយក្នុងកិច្ចការពារខ្លួន រហូតឈានទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ចាត់វិធានការដើម្បីរក្សាសន្តិភាព ។

សន្ធិសញ្ញាវ៉េស្តផលឡា ឬហៅថា សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពវ៉េស្តផលឡា គឺជាសន្ធិសញ្ញាពីរដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងអូស្នាប្រ៊ុត ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៦៤៨ និងនៅលើទឹកដីម៉ុនស្ទើរ ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ១៦៤៨ ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាម៣០ឆ្នាំ (១៦១៨-១៦៤៨) នៅក្នុងអាណាចក្រហូលីរ៉ូម៉ង់ និងសង្គ្រាម៨ឆ្នាំ(១៥៦៨-១៦៤៨) រវាងប្រទេសអេស្ប៉ាញ និងសហរដ្ឋទាំង៧ នៃប្រទេសហូឡង់។ ប្រវត្តិវិទូបានកំណត់ថា សន្ធិសញ្ញាវ៉េស្តផលឡា ទោះជាក្រោយមកទៀតមិនបានធ្វើឱ្យទ្វីបអឺរ៉ុបសុខសន្តិភាពក្តី ក៏នេះជាមូលដ្ឋានមួយសម្រាប់ជាក្បាលរថភ្លើងនាំឆ្ពោះទៅរកការបញ្ចប់សង្គ្រាមនានាផងដែរ។ សន្ធិសញ្ញាវ៉េស្តផលឡានេះ ភាគច្រើននៃប្រវត្តិវិទូប្រសិទ្ធនាមថា ជាប្រព័ន្ធអធិបតេយ្យ នាសម័យបុរាណ ពីព្រោះនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានេះ មានបង្កប់ទៅដោយទស្សនាទាន ស្តីអំពីប្រជាជាតិរដ្ឋ អធិបតេយ្យ ដោយឈរលើមូលដ្ឋានពីរ គឺ បូរណភាពដែនដី និង ការបញ្ចៀសមិនឱ្យមានតួអង្គផ្តាច់មុខ ក្នុងការដឹកនាំរបស់ រដ្ឋ។ អាស្រ័យដោយទស្សនាទានដែលចេញមកពីសន្ធិសញ្ញាវ៉េស្តផលឡា ឬ សន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុង វ៉េស្តផលឡា នេះហើយ ទើបពិភពលោកបច្ចុប្បន្នបានរកឃើញគន្លឹះសំខាន់ៗនៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិ ក៏ដូចជានៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ដែលក្នុងនោះ រួមមានគោលការណ៍ដូចតទៅ:

ទី១. គោលការណ៍អធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ និងសិទ្ធិសំខាន់ៗ នៃនយោបាយសម្រេចដោគវាសនាដោយខ្លួនឯង។

ទី២. គោលការណ៍សមភាពរវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ។

ទី៣. គោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែករបស់រដ្ឋមួយ ចូលទៅក្នុងកិច្ចការរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត។ គោលការណ៍បានក្លាយទៅជាមាគ៌ារួមមួយ ឆ្ពោះទៅរកភាពប្រាកដនិយមនៅក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ន ដែលជាមរតកកើតឡើងពីប្រព័ន្ធវ៉េស្តផលឡា ។

នីតិអន្តរជាតិ និង ការប្រើប្រាស់កម្លាំង

នៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិទាំងឡាយ នីតិអន្តរជាតិ ក៏មានចែងអំពីការទប់ស្កាត់កុំឱ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហានានាតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងផងដែរ។ តើនីតិអន្តរជាតិសម្របសម្រួលយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលកើតមានជម្លោះ ហើយឈានទៅប្រើប្រាស់កម្លាំងកងទ័ព។ ស្របតាមនីតិអន្តរជាតិ សិទ្ធិនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធា កាលពីសម័យកាលនៃនីតិបុរាណ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងកងទ័ពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា នីតិវិទូប្រសិទ្ធនាមថា the jus ad bellum ។ ជាទូទៅ បទពិសោធន៍នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ បានបង្ហាញឱ្យឃើញថា ការប្រើប្រាស់កងទ័ពកើតចេញមកពីកត្តាពីរយ៉ាង:

ទី១ អ្នកដឹកនាំរដ្ឋមួយចំនួន មានអំណាចមិនត្រឹមតែគ្រប់គ្រងរដ្ឋលើគ្រប់វិស័យប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងមានសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង និងបញ្ជាកងទ័ពបានទៀតផងដែរ ។ នៅក្នុងកត្តាទីមួយនេះ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពចេញមកពីភាគីតែម្ខាង ហើយរាលដាលទៅដល់ការចូលរួមពីសំណាក់រដ្ឋជាច្រើនទៀត ។

ឧទាហរណ៍ នៅសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ អ៊ីតាលី និង ជប៉ុន បានរួបរួមគ្នាដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមបែងចែកទឹកដីនៅទ្វីបអឺរ៉ុប ទ្វីបអាស៊ី និងទ្វីបអាហ្វ្រិក ។

ទី២ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពអាស្រ័យដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នា ដូចជាកងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ នៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងជំពូកទី១ មាត្រាទី៤ បានចែងថានៅក្នុងកិច្ចប្រាស្រ័យទាក់ទងអន្តរជាតិ សមាជិករបស់សហប្រជាជាតិត្រូវចៀសវាងកុំពឹងផ្អែកលើការគំរាមកំហែង ឬ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងបូរណៈភាពដែនដី ឬ ឯករាជ្យនយោបាយរបស់រដ្ឋណាមួយ ឬ រដ្ឋទាំងឡាយ ឬ មួយប្រឆាំងដោយរបៀបណាមួយដែលមិនសមស្របទៅនឹងធម្មនុញ្ញរបស់សហប្រជាជាតិ។ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលមានលក្ខណៈសមស្របទៅតាមច្បាប់ មានលក្ខខ័ណ្ឌបី:

ក. នៅក្នុងករណីប្រើកម្លាំងដើម្បីការពារខ្លួន ដោយរដ្ឋតែឯកឯង ឬ រដ្ឋទាំងឡាយ ដែលរួមគ្នាជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានពីសំណាក់រដ្ឋមួយ ចំពោះរដ្ឋមួយផ្សេងទៀត។

ខ នៅក្នុងករណីដែលការប្រើកម្លាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃសកម្មភាពកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់អង្គសហប្រជាជាតិដែលជាផ្នែកមួយនៃ “សន្តិសុខរួម”។

គ នៅក្នុងករណីដែលការប្រើប្រាស់កម្លាំងនេះ ស្ថិតនៅក្នុងការរៀបចំចាត់តាំងសកម្មភាពនៃការថែរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងសម័យប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ នៃបណ្តារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសវៀតណាម នាថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៤ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី បានលើកសំណើឱ្យមានកងទ័ពរក្សាសន្តិភាពប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលកងទ័ពនោះអាចមានលទ្ធភាពធ្វើអន្តរាគមន៍នៅតាមកន្លែងដែលមានកើតអសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ទៀតផង ។

ជាទូទៅ នៅពេលមានរដ្ឋសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រព្រឹត្តអំពើឈ្លានពានទៅលើរដ្ឋដទៃ មហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិចាំបាច់ត្រូវតែយកបញ្ហានោះ មកពិភាក្សានិងរកដំណោះស្រាយ ។ មហាសន្និបាតមិនអាចយោងតែលើគតិយុត្ត ដោយឈរលើសេចក្តីសម្រេច ឬ អនុសាសន៍តែប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវតែអនុម័តដោយប្រកាន់យកវិធានមួយ ដែលមានឈ្មោះថា សេចក្តីសម្រេចរួមគ្នាដើម្បី សន្តិភាព ដែលមហាសន្និបាតបានអនុម័ត ចាប់តាំងទី០៣ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ១៩៥០ មកម្ល៉េះ។ សេចក្តីសម្រេចនេះ បានអនុញ្ញាតឱ្យមហាសន្និបាតនៃសហប្រជាជាតិ មានសិទ្ធិអំណាចប្រើកម្លាំងកងយោធា ស្របតាមធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ។ ក្នុងករណីដែលមានអំពើកាច់បំបាក់ស្ថានការណ៍សន្តិភាព ឬ មានសកម្មភាពឈ្លានពាន ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតជាអ្នកដឹកនាំមុខវិធានការនេះ។

យោងតាមសេចក្តីអនុម័តនៃមហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិ នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខ 377 A អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចាត់វិធានការរួមគ្នា ដូចជាដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋឈ្លានពាន ខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងការទូតជាដើម។ សេចក្តីសម្រេចរួមគ្នា ដើម្បីសន្តិភាព ត្រូវបានផ្តួចផ្តើមឱ្យមានបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េ ប៉ុន្តែវិធានការនេះ មានលក្ខណៈមិនប្រាកដប្រជាឡើយ ដោយសារក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ មានសិទ្ធិប្រើសិទ្ធិជំទាស់ពិសេស ឬ ហៅថា សិទ្ធិវេតូ ដែលជាមូលហេតុធ្វើឱ្យមហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិមិនអាចអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះបាន ពីព្រោះនៅពេលនោះ សហភាពសូវៀតដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃសហប្រជាជាតិដែរ បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ 377 Aនោះ។ ការបោះឆ្នោតជំទាស់ពិសេសពីសំណាក់រដ្ឋ ដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិ ដោយយោងទៅលើជំពូកទី៦ នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ បានផ្តល់ជាអនុសាសន៍ថា ត្រូវតែបង្កើតឡើងនូវសេចក្តីសម្រេចមួយទៀតដែលហៅថា សេចក្តីសម្រេចដោយសន្តិវិធី ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះ។ ជាការពិតណាស់ សេចក្តីសម្រេចនេះ មិនមានគតិយុត្ត នៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិទេ ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាចអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះ ដោយយោងទៅលើជំពូកទី៧នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ដែលចែងថាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាព ការកាច់បំបាក់នូវសន្តិភាព និងសកម្មភាពនៃការឈ្លានពាន ។ តាម

លក្ខណៈគតិយុត្តស្របច្បាប់ ដែលចែងដោយនីតិអន្តរជាតិ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ អាចចាត់វិធានការ ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច វិធានការខាងវិស័យយោធា រហូតឈានទៅដល់ការប្រើកម្លាំងយោធា ដោយមានការគាំទ្រពីអង្គការសហប្រជាជាតិ។ ដូច្នេះ ការប្រើកម្លាំងនៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិមានចរិតលក្ខណៈបីយ៉ាង គឺៈ

- ការប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលមានចរិតជាបុគ្គល និងសមូហភាពដើម្បីការពារខ្លួនឯងដែលយើងបានរៀបរាប់មកហើយនៅផ្នែកខាងលើ ។

- ការប្រើប្រាស់កម្លាំងតាមរយៈអន្តរាគមន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ។

នៅក្នុងជំពូកខាងលើ។

- អន្តរាគមន៍ដើម្បីមនុស្សធម៌ មិនមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិទេ ពីព្រោះនៅក្នុងមាត្រាទី ១ ជំពូកទី២ នៃធម្មនុញ្ញនេះ គឺមានចែងអំពីសិទ្ធិ ដើម្បីការការពារខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ ។ អន្តរាគមន៍ដើម្បីមនុស្សធម៌មិនមានន័យថា យកម្លាំងមនុស្សទៅធ្វើអន្តរាគមន៍ឡើយ ប៉ុន្តែ គឺជាអន្តរាគមន៍មួយតាមរយៈការប្រើកម្លាំងទ័ព កម្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចទៅរដ្ឋមួយ ឬ រដ្ឋច្រើនទៀត ។ អន្តរាគមន៍នេះ ប្រព្រឹត្តទៅលើរដ្ឋមួយ ឬ រដ្ឋច្រើនទៀតដែលបានធ្វើសកម្មភាពអន្តរាគមន៍ទៅក្នុងដែនដីរបស់រដ្ឋដទៃ ដែលនីតិអន្តរជាតិចាត់ទុកថា ជាទង្វើបំពានលើសិទ្ធិមនុស្ស។

ជាការពិតណាស់ អន្តរាគមន៍នៅក្នុងដែនដី ឬ កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋដទៃតិច ឬ ច្រើន តែងតែប៉ះទង្គិចទៅនឹងនីតិអន្តរជាតិ ។ ឧទាហរណ៍ កងទ័ពហ្វាស៊ីសអាល្លឺម៉ង់ នាសម័យមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី២ បានចូលកាន់កាប់ទឹកដីប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីដោយសំអាងថា ដើម្បីសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាជន អាល្លឺម៉ង់ ដែលរស់នៅលើទឹកដីប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគី ។ សហភាពសូវៀត បានធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថង់ ដោយប្រកាសថា ជាសំណូមពររបស់មជ្ឈដ្ឋានអ្នកដឹកនាំរដ្ឋដើម្បីការពាររបបថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសនេះ។ សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើកម្លាំងយោធាប្រឆាំងនឹងសធារណរដ្ឋដូមីនីកែន ដោយសំអាងថា ជាសកម្មភាពអន្តរាគមន៍ក្នុងនាមអង្គការបណ្តារដ្ឋអាមេរិក ក៏ដូចជាសកម្មភាពវាយប្រហារដោយកម្លាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ នាឆ្នាំ២០០៣ ដោយសំអាងថា ដើម្បីអនុវត្ត និងពង្រឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

សរុបមក នីតិអន្តរជាតិ និងការប្រើប្រាស់កម្លាំងបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគោលការណ៍ពីរ គឺៈ

-គោលការណ៍នៃច្បាប់ដើម្បីឈានទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាម មានន័យថា រិះរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីកំណត់នូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។

-គោលការណ៍នៃច្បាប់នៅក្នុងពេលមានសង្គ្រាម មានន័យថា រិះរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណា ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងចៀសវាងកុំឱ្យមានការប្រទូសរ៉ាយ ឬសកម្មភាពហឹង្សា។